DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE	**:** EXP. NRO. 10-2024-LPG-CECARD/AYA.
MODALIDAD DE ARBITRAJE	**:** Arbitraje Ordinario.
PARTES INTERVINIENTES	**:**
	Demandante : Representaciones Automundo S.R.L **Demandado :** Municipalidad Distrital de Megantoni.
TRIBUNAL UNIPERSONAL	**:** Abg. Luis Puglianini Guerra
SECRETARIA ARBITRAL	**:** Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.
MATERIA DE CONTROVERSIA	**:** Pago.
FECHA DE SOLICITUD	**:** 08 de marzo de 2024.
FECHA DE INSTALACION	**:** 23 de mayo de 2024.
EMISION DE LAUDO PARCIAL	**:** 15 de mayo de 2025.
FECHA DE EMISION DE LAUDO	**:** 01 de diciembre de 2025.
ESCRITOS POST LAUDO	**:** -

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS-CECARD

Caso Arbitral N°10-2024-LPG-CARD-CECARD/AYA

REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L
vs.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

LAUDO

Miembros del Tribunal Arbitral

Luis Puglianini Guerra
(Arbitro Único)

Secretaría Arbitral

Raida Yovana Flores Cayllahui

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
01 DIC 2025
Nº de Registro: 490 Nº de Folios: 25
Hora: 20:25 Firma: BR
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Lima, 01 de diciembre de 2025

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN Y NATURALEZA DE LA CONTROVERSIA 4
II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 4
4. **Demandante**: 4
5. **Demandado:** 4
III. CONVENIO ARBITRAL Y EXISTENTE DE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL 5
IV. CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 5
V. DERECHO APLICABLE 6
VI. SEDE Y TIPO DE ARBITRAJE 6
VII. ACTUACIONES PROCESALES 6
VIII. MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR LAS PARTES 8
IX. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES Y VALORACIÓN PROBATORIA 8
IX.1. Primera Pretensión Principal 8
IX.2. Segunda Pretensión Principal 16
IX.3. Tercera Pretensión Principal 21
X DECISIONES 23

TÉRMINOS Y SIGLAS EMPLEADOS EN EL PRESENTE LAUDO	
Representaciones Automundo S.R. L	**Demandante y/o Contratista**
Municipalidad Distrital de Megantoni	**Demandado y/o Entidad**
Son conjuntamente Representaciones Automundo S.R.L Y Municipalidad Distrital de Megantoni	**Las partes**
Luis Puglianini Guerra	**Tribunal Arbitral**
Orden de Servicio 2610-2023	**Contrato**
Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas-CECARD	**Centro de Arbitraje o Centro**
Decreto Supremo N°082-2019-EF-Texto Único Ordenado de la Ley N°30225-Ley de Contrataciones del Estado.	**LCE**
Reglamento de la LCE aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias.	**RLCE**
Decreto Legislativo N° 1071	**Ley de Arbitraje**

I. INTRODUCCIÓN Y NATURALEZA DE LA CONTROVERSIA

1. Este laudo resuelve las controversias ventiladas a propósito de la Orden de Servicio N°2610-2023 de fecha 23 de agosto del 2023 que las partes celebraron con la finalidad de ejecutar el servicio: *"Alquiler de retroexcavadora"* con el plazo de entrega de tres (03) días calendarios a partir del día siguiente de notificación, por un monto ascendente de S/144,720.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil setecientos veinte con 00/100 soles)

2. Sin embargo, se produjeron discrepancias entre las partes contractuales, lo que llevó a que, el Contratista inicie el presente procedimiento arbitral controvirtiendo la resolución de la Orden de Servicio N°2610-2023.

3. En este arbitraje Representaciones Automundo S.R.L, entre otras pretensiones, solicita al Tribunal Arbitral Unipersonal el pedido de dejar sin efecto la Resolución Directoral De La Oficina General De Administración N°1100-2023-OGA de fecha 21 de setiembre de 2023; por supuestamente haber trasgredido el procedimiento de resolución de contrato.

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

4. **Demandante**:

DENOMINACIÓN	:	REPRESENTACIONES AUTOMUNDO SRL (EL CONTRATISTA) con RUC N 20452640334
RUC	:	Precisado en Denominación
DIRECCIÓN FÍSICA	:	Urb María Parado de Bellido Mz L lote 01, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho.
TELÉFONOS	:	966679218
REPRESENTANTE	:	Edén Eddy Jauregui Quispe
ABOGADOS	:	Ronald Miguel Gonzales
CORREO ELECTRÓNICO	:	Ronnie.mg1702@gmail.com, automundotato@hotmail.com

5. **Demandado:**

DENOMINACIÓN	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
RUC	:	20601625017
DIRECCIÓN FÍSICA	:	Calle principal s/n CP Camisea, distrito de Megantoni – La Convención-Cuzco.
TELÉFONOS	:	989579196
REPRESENTANTE	:	Esau Rios Sherigorompi
ABOGADOS	:	Cesar Florencio Huallpa Mamani
CORREO ELECTRÓNICO	:	procuraduria@munimegantoni.gob.pe, chuallpam@gmail.com

III. CONVENIO ARBITRAL Y EXISTENTE DE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL

6. La Clausula Decimo Octava: Solución de Controversias de la proforma de contrato contenida en las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N°064-2023-OEC-MDM/LC, las cuales constituyen las reglas definitivas que se someten ambas partes:

> *"Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo de las partes.*
> *Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento.*
>
> *Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes, o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad de contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.*

7. Aunado a ello, se toma en cuenta las normas del Decreto Legislativo N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aplicables por estar vigente al tiempo de la contratación y ejecución de las prestaciones.

8. Ninguna de las partes ha expresado objeción ni a la solicitud de arbitraje ni a la conformación del Tribunal Arbitral Unipersonal.

IV. CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

9. El Tribunal Arbitral Unipersonal ha sido constituido de la siguiente

manera:

a. Luis Puglianini Guerra identificado con D.N.I. N°**42704977**, en calidad de Arbitro Único.

10. La Secretaria Arbitral ("la Secretaria") está a cargo de la abogada, Raida Yovana Flores Cayllahui, identificada con DNI N°**46286394.**

V. DERECHO APLICABLE

11. La Ley aplicable es la peruana, en especial la regulación sobre contrataciones del Estado. Aplica tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF con sus respectivas modificatorias.

VI. SEDE Y TIPO DE ARBITRAJE

12. De acuerdo con las reglas procesales, el presente arbitraje será un Arbitraje Institucional, Nacional y de Derecho, el cual será administrado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas-CECARD, asimismo, las partes se someten a sus Reglamentos y Lineamientos del precitado Centro de Arbitraje. Asimismo, el domicilio institucional del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas-CECARD se determina que es el Jr. 28 de Julio Nro. 736 (Ref. Alameda Valdelirios) de la ciudad de Ayacucho.

VII. ACTUACIONES PROCESALES

13. El 08 de marzo de 2024, Representaciones AUTOMUNDO SRL, presento su solicitud de Arbitraje al Centro de Arbitraje CECARD, precisando que la presente controversia sea resuelta por un Tribunal Arbitral Unipersonal.

14. El 24 de abril de 2024, el Consejo del Centro de Arbitraje CECARD designa como Arbitro Único al abogado, Luis Puglianini Guerra. En ese contexto, el 26 de abril de 2024 se realizó la notificación al precitado profesional con la finalidad de que tome conocimiento de dicha designación. Consecuentemente, el 03 de mayo de 2024, el profesional precitado acepta el cargo de Arbitro Único.

15. Mediante la Decisión N°01 de fecha 23 de mayo de 2024 se realiza la Acta de Fijación de Reglas del Arbitraje. Consecuentemente, se les otorga a las partes un plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que presente una propuesta de modificación a las reglas aplicables al proceso.

16. Mediante escrito N°02 de fecha 24 de mayo del 2024 la Entidad presenta su propuesta de modificación del proyecto de Reglas aplicables al presente Arbitraje. En ese sentido mediante la Decisión N°02 de fecha 05 de junio de 2024, se le corre traslado a la parte demandante con la finalidad de que en el plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con pronunciarse en los términos que estime pertinente respecto a la propuesta de modificación de reglas aplicables al Arbitraje.

17. El 13 de junio de 2024, el Contratista presenta su escrito con sumilla *"Absuelve traslado"* en la cual manifiesta su oposición a la modificación de los plazos. En esa línea, mediante la Decisión N°03 que data del 08 de agosto de 2024, el Tribunal Arbitral Unipersonal declara improcedente la solicitud de propuesta de modificación de reglas arbitrales hecha por la Entidad.

18. El 22 de agosto de 2024, Representaciones AUTOMUNDO SRL presenta su demanda arbitral. Planteando las siguientes pretensiones:

    a. **PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** El Tribunal Arbitral Unipersonal funde nuestro pedido de dejar sin efecto la RESOLUCION DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N°1100-2023-OGA, de fecha 21SET2023, notifica mediante correo electrónico de fecha 22SET2023; por trasgresión al procedimiento de resolución de contrato.

    b. **SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Que, el Árbitro Único ordene el pago razonable por concepto de indemnización de daños y perjuicios a favor del Contratista por la resolución injustificada del contrato, esto por el importe de S/30 000.00 soles.

    c. **TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Que, la Entidad sea condenada al pago de los costos, costas y todo gasto en general que irrogue el presente proceso arbitral.

19. El 18 de septiembre de 2024, la Entidad presento su escrito con sumilla: *"Absuelve demanda Arbitral".* Cabe precisar que en el desarrollo del precitado escrito la parte demandada deduce la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda.

20. Que, el 14 de marzo de 2025a las 11:00 am se realizó la Audiencia Especial de Excepción. En esa línea, el 15 de mayo de 2025, se emitió el Laudo Parcial mediante el cual se resolvió declarar **INFUNDADA** la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda deducida por la Entidad.

21. La Decisión N°13 la cual fue notificada el 11 de junio de 2025 deja constancia que el 29 de mayo del 2025 feneció el plazo para que las partes soliciten la rectificación, interpretación, integración y exclusión del Laudo Parcial, sin que la misma se haya producido, por lo que el

Laudo Parcial ha quedado consentido.

22. La Audiencia Única se realizó el 18 de julio de 2025 a las 9:00 am. Cabe precisar que en el desarrollo de la audiencia se dispuso lo siguiente:

> - Se concede al abogado del Contratista, el plazo de un (01) día hábil a fin de que acredite la atención medica que ha señalado, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se tendrá en cuenta su conducta procesal.
>
> - Se concede a ambas partes, el plazo de tres (03) días hábiles a fin de que presenten un escrito señalado los días que tienen disponibilidad para poder realizar la audiencia en el mes de agosto o setiembre.

23. En ese orden de ideas, se re programa la Audiencia Única a las 9:30 am el día 23 de setiembre del 2025. Consecuentemente, mediante la Decisión N°17 de fecha 15 de octubre de 2025 el Tribunal Arbitral Unipersonal declara el cierre de la etapa probatoria y se fija el plazo para la emisión del Laudo.

VIII. MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR LAS PARTES

Medios probatorios de la parte demandante

24. Los medios probatorios presentados por el demandante son los siguientes:

1-A Orden de Servicio N°2610-2023.
2-A Resolución Directoral de la Oficina General de Administración N°1100-2023-OGA, de fecha 21 de setiembre de 2023.
3-A Correo electrónico de fecha 22 de setiembre de 2023.
4-A Carta N°042-2023-REP.AUTOMUNDO SRL/GG
5-A Acta de Conciliación N°024-2023 de fecha 26 de enero de 2024 (recaída en Exp.019-2023-VRAEMSOLU).
6-A Recibo por honorarios del asesor, que acredita los gastos incurridos.

Medios probatorios de la parte demandada

25. Los medios probatorios adjuntados por la parte demandada:

B-1 Copia del Informe N°055-2023-VRPC-GIDT-MDM/LC
B-2 Copia de la Resolución Directoral de la Oficina General de Administración N°1100-2023-OGA-MDM/LC de fecha 21 setiembre del 2023.

IX. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES Y VALORACIÓN PROBATORIA

IX.1. Primera Pretensión Principal

El Tribunal Arbitral Unipersonal funde nuestro pedido de dejar sin efecto la RESOLUCION DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N°1100-2023-OGA, de fecha 21SET2023, notifica mediante correo electrónico de fecha 22SET2023; por trasgresión al procedimiento de resolución de contrato.

Posición del Demandante

26. Que, con fecha 23AGO2023, se materializo el contrato para el servicio de **alquiler de retroexcavadora** para el proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE TICUMPNIA-KITAPARAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI-LA CONVENCION-CUSCO, en la Orden de servicio N°2610-2023, derivado de la Adjudicación Simplificada N°64-2023-/OEC, cuyas bases y contrato constituyen obligaciones para las partes.

27. Mediante **correo electrónico de fecha 22SET2023**, la Entidad nos comunica la resolución del referido contrato la misma que se ha plasmado en la RESOLUCION DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N°1100-2023-OGA, de fecha 21SET2023, sosteniendo entre sus fundamentos que mi representada habría acumulado el monto máximo de penalidades, teniendo como supuesto de hecho de que la maquinaria no se habría entregado en la obra, lo que daría cuenta el incumplimiento de la orden de servicio.

28. Sobre el particular en las bases del procedimiento de selección AS N°64-2023-/OEC, en el primer párrafo del apartado 6.2 del rubro requerimiento de la sección especifica de las bases, ha previsto lo siguiente:

> *6.2 plazo de entrega de maquinaria; el plazo de la entrega de la maquinaria será en un plazo máximo de 03 días calendarios, contados a partir del siguiente de la suscripción del contrato.*
> *(…)*

29. En ese marco, no se ha establecido como causal de posible aplicación de penalidades la entrega tardía de la maquinaria y mucho menos como un supuesto de otras penalidades.

Es decir que la conducta del proveedor en caso de faltar a la entrega oportuna de la maquinaria no se ha establecido como causal para la aplicación de **PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, DADO QUE ELLA UNICAMENTE SE APLICA CUANDO EL PLAZO DE PRESTACION HA VENCIDO PREVIAMENTE.**

MENOS, ESTA CONSIDERADA EN EL RUBRO DE OTRAS PENALIDADES LA ENTREGA TARDIA DE LA MAQUINARIA QUE PUDIERA DAR RESULTADO DEL CALCULO DE PENALIDADES y que

eventualmente supere el monto máximo de penalidades, que de lugar a la resolución de contrato como arbitrariamente se ha actuado en el presente caso.

30. Estando a lo anterior, corresponde señalar que, en el árbitro de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista puede determinar la aplicación de penalidades al contratista o la resolución del contrato.

Al respecto, es importante indicar que de acuerdo a los establecido en el artículo 161 del Reglamento, el contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, **<u>las cuales deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria.</u>**

Asimismo, el citado artículo dispone en su numeral 161.2 que *"La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; así como, puede prever otras penalidades (…)"*

En esta medida, se advierte que las penalidades que prevé la normativa de contrataciones del Estado; son i) la *"penalidad por mora"* en la ejecución de la prestación y, ii) "*otras penalidades*"; las cuales se encuentran reguladas conforme a lo establecido en los artículos 162 y 163 del Reglamento, respectivamente.

31. En efecto, el numeral 163.1 del artículo 163° del Reglamento precisa que se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora regulada en el artículo 162° del Reglamento; es decir, contempla la posibilidad de establecer en los documentos del procedimiento de selección "*otras penalidades*", siempre y cuando sean "*objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los* ***supuestos de aplicación de penalidad,*** *distintas al retraso o mora****, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar".***

Significando que, la Entidad **debe i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162° del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se configura el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.** Situación que no ha ocurrido en el presente caso y por

consiguiente resulta arbitrario la resolución de contrato por haber acumulado una penalidad que supera el 10%.

32. Bajo la línea expresada, de ser el caso negado que existiría un supuesto incumplimiento de obligaciones de nuestra parte; lo propio, es que se aplique el procedimiento establecido en el Art. 165° del Reglamento, es decir, el requerimiento previo y la comunicación del acto que resuelve el contrato a través del conducto notarial: y su incumplimiento hace ineficaz y nulo a la RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N°1100-2023-OGA, de fecha 21SET2023; manifestación expresa, donde la Entidad ha transgredido deliberadamente el procedimiento establecido para la resolución de contrato, haciendo entrever que su propósito es únicamente causarnos perjuicio y de modo sucedáneo al órgano usuario y con ello también causar una grave afectación a la finalidad publica de la contratación.

33. Por lo demás, la motivación del acto mediante el cual de manera injustificada y arbitraria se ha determinado resolver el contrato por parte de la Entidad, se encuentra constituida por contenido subjetivo, pese que las disposiciones **normativas únicamente prevén como posibilidad la resolución contractual y no como un mandato imperativo que debe ser cumplida,** para tal efecto previamente desventajas se debe evaluar de manera adecuada las ventajas o desventajas de tal determinación.

<u>Posición del Demandado</u>

34. En debemos manifestar en relación a las **OBLIGACIONES CONTRACTUALES**, se tiene que, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, una vez que se perfecciona el contrato, tanto el contratista como la Entidad se obligan a ejecutar las prestaciones pactadas en dicho contrato, **SIENDO EL INCUMPLIMIENTO DE TALES PRESTACIONES, EN LA FORMA Y PORTUNIDAD ESTABLECIDAS, LA SITUACION ESPERADA EN EL AMBITO DE LA CONTRATCION PUBLICA.**

35. De acuerdo a los antecedentes es pertinente retroceder hasta la etapa de las bases integradas donde "***estas son las reglas definitivas que incorporan las modificaciones resultado de las consultas, observaciones y la implementación de pronunciamientos emitidos por el OSCE, según sea el caso"***, en ese entender es pertinente comprender las condiciones de las reglas del proceso de selección A.S. N°064-2023-MDM/OEC.

ACTIVIDADES:
Excavación de zanja Excavación habilitación de petar Movimiento de tierra Carguillo de material excedente.

Otros

6.1Lugar: En el ámbito de la prestación del servicio, en A/RR Kitaparay, en la jurisdicción del Distrito de Megantoni, provincia de La Convención y departamento del Cusco.

6.2Plazo de entrega de maquinaria: El plazo para la entrega de la maquinaria será en <u>un plazo máximo de 03 días calendarios</u>, contados a partir del siguiente de la suscripción del contrato.

El plazo para el inicio del trabajo de la maquinaria será a partir del siguiente de entrega de la maquinaria hasta culminar las horas requeridas.

El plazo para la presentación del servicio de la maquinaria será a partir del día siguiente de la entrega así, tendrá una duración de 110 días calendarios.

36. En el ítem 6.2 plazo de entrega de maquinaria, está sujeto a un plazo de 3 días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, con la presencia de la maquinaria retroexcavadora se pretende realizar la excavación de la zanja, excavación habilitación de petar, movimiento de fierra, carguillo de material excedente, directamente afectos a la ruta crítica del proyecto *"MEJORAMIENTO Y AMPOLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ES¨ DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL TICUMPINIA-KITAPARAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI-LA CONVECION-CUSCO*", que cierra brechas en la sociedad que tiene un tiempo y presupuesto limitado, esta trasgresión al contrato de no cumplir con la primera condición del contrato motiva a la resolución del contrato ya que es imposible, la modificación de la ruta crítica y la modificación de la ruta crítica afectaría negativamente el presupuesto en el concepto de gastos generales, es por tal motivo que no se aceptó la suspensión del plazo que se solicitó a través de la carta N°042-2023-REP. AUTOMUNDO S.R.L/CG de fecha de setiembre del 2023, todo este hecho se plasmó en el cuaderno de obra que será adjuntando en el presente informe-ANOTACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA.

37. Con fecha 09/09/2023, en las observaciones da conocer que el requerimiento con orden de servicio N°2610 de alquiler de maquinaria retroexcavadora que ya se venció el plazo contractual y se ha informado que no se ha cumplido con la orden de servicio, el mismo día el inspector da constancia de no encontrarse en el proyecto la retroexcavadora, también advierte el inspector los retrasos generados directamente en la obra.

38. Con fecha 19/09/2023 el inspector anota en el cuaderno la persistencia de la demora en la llegada de la retroexcavadora al proyecto y advierte penalidad en penalidad por incumplimiento del proveedor.

39. En fecha 27/09/2023 el residente comunica en su cuarto de obra, que la retroexcavadora no se encuentra en la obra por lo tanto no cumplió el contrato.

40. De acuerdo al Artículo 162 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso. Por lo que se solicita que se aplique las penalidades que corresponden por incumplimiento de la orden de servicio N2610 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, por parte de la empresa REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L, esto en atención a lo regulado en el artículo 162 del RLCE que señale lo siguiente:

Articulo 162 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación (RLCE)

- 162.1 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso.

Articulo 165 Procedimiento de resolución de contrato (RLCE)

- 165.1 Si alguna de las partes falta al incumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco 5 días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

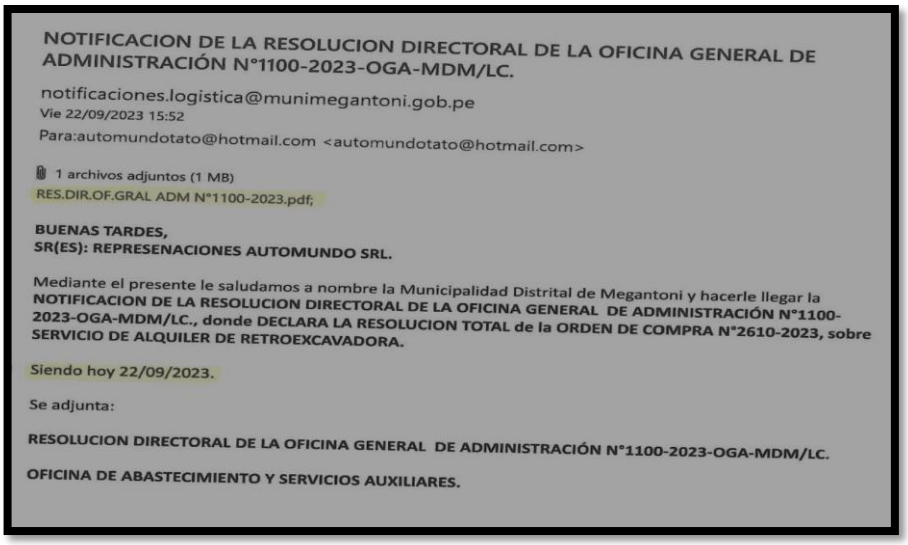
- 165.4 La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, **cuando se daba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida.** En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

41. De lo expuesto se debe resaltar la importancia de la contratación de la retroexcavadora, que tenía el objeto de realizar trabajos puntuales que es directamente atribuirle a la ruta crítica del cronograma de ejecución del proyecto, en ese sentido el incumplimiento del contratista al no trasladar la retroexcavadora al proyecto, agrede deliberadamente el contrato, perjudicando a la entidad en su meta de cerrar brechas en beneficio de la población más necesitada.

42. Es por ello que, ante el incumplimiento de obligaciones, la jefatura de la Unidad de Abastecimientos en su condición de Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, emite informe técnico a través de la cual aplica la penalidad máxima (al 15.09.2023)por la suma de S/14,472.00 con relación al incumplimiento de la entrega en 20 días calendario, procediéndose consigo posteriormente a la Resolución del Contrato por acumulación máxima de penalidades, habiendo la entidad seguido con el procedimiento establecido en el Reglamento, esto ante el incumplimiento de obligaciones esenciales del Contratista, siendo ello así, queda expresamente demostrado que es el contratista quien incumplió sus obligaciones, lo que llevo a la Entidad a resolver el contrato, siendo el principal perjudicado; en consecuencia corresponde **DECLARAR INFUNDADA A LA PRESENTE PRETENSION**, debido a que, los fundamentos expresados por el contratista no tienen asidero legal alguno, y menos aún llego a demostrar, por que debería de declararse la invalidez de la resolución del contrato efectuada por la entidad.

Postura del Tribunal Arbitral

43. De las posturas ampliamente expuestas por ambas partes procesales, se advierte que la controversia gira en torno a la resolución contractual que se plasmó mediante la Resolución Directoral de la Oficina General de Administración N°1100-2023-OGA de fecha 21 de setiembre del 2023, la cual fue notificada mediante correo electrónico que data del 22 de setiembre del 2023, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:


NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N°1100-2023-OGA-MDM/LC.

notificaciones.logistica@munimegantoni.gob.pe
Vie 22/09/2023 15:52
Para:automundotato@hotmail.com <automundotato@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (1 MB)
RES.DIR.OF.GRAL ADM N°1100-2023.pdf;

BUENAS TARDES,
SR(ES): REPRESENACIONES AUTOMUNDO SRL.

Mediante el presente le saludamos a nombre la Municipalidad Distrital de Megantoni y hacerle llegar la NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N°1100-2023-OGA-MDM/LC., donde DECLARA LA RESOLUCION TOTAL de la ORDEN DE COMPRA N°2610-2023, sobre SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA.

Siendo hoy 22/09/2023.

Se adjunta:

RESOLUCION DIRECTORAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N°1100-2023-OGA-MDM/LC.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

44. Ahora bien, este Tribunal Arbitral Unipersonal considera pertinente resaltar que durante el desarrollo de la Audiencia Única se preguntó: *¿si solo se notificó por correo electrónico o hubo otra notificación distinta al*

correo electrónico? Consecuentemente, la Entidad manifestó que en su escrito de alegatos finales iba a presentar información documental que serviría para absolver dicho cuestionamiento. Sin embargo, en el escrito con sumilla: "*Presenta Alegato Escrito"* elaborado por la Municipalidad no se advierte un documento que acredite que la Entidad realizo una notificación distinta a la del correo electrónico para comunicar la resolución de la Orden de Servicio N°2610.

45. En ese orden de ideas, es preciso remitirnos al artículo 165 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual prescribe lo siguiente:

> *"165.1.* ***Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute*** *en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*
> *(…)*
> *165.4.* ***La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora*** *u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos,* ***basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato****."*
> *(Énfasis agregado)*

46. De lo anteriormente citado se puedes concluir que nuestra normativa establece como requisito para realizar la resolución del vínculo contractual que esta sea comunicada a la otra parte mediante carta notarial. En ese mismo sentido, la Opinión N°035-2023/DTN establece:

> *"(…)* ***se comunica directamente la resolución del contrato mediante carta notarial****. Una vez recibida tal comunicación el contrato quedará resuelto de pleno derecho."*
> *(Énfasis agregado)*

47. Asimismo, la Opinión N°086-2018/DTN determina:

> *"(…) la parte perjudicada quedará facultada para resolver el contrato,* ***debiendo remitir por vía notarial el documento en el que manifieste dicha decisión.*** *Una vez recibida esta comunicación el contrato quedará resuelto de pleno derecho."*
> *(Énfasis agregado)*

48. Consecuentemente, teniendo en cuenta la documentación e información aportada por ambas partes este Tribunal Arbitral Unipersonal no advierte que haya existido una comunicación mediante carta notarial que informe la resolución de la Orden de Servicio N°2610.

49. En ese sentido, el Tribunal Arbitral Unipersonal dispone declarar **FUNDADA** la Primera Pretensión Principal de demanda formulada por el demandante, Representaciones AUTOMUNDO SRL, debiendo declarar sin efecto la Resolución Directoral de la Oficina General de Administración N°1100-2023-OGA de fecha 21 de setiembre del 2023, por haber trasgredido el procedimiento de resolución de vinculo contractual contemplada en la normativa.

IX.2. Segunda Pretensión Principal

Que, el Árbitro Único ordene el pago razonable por concepto de indemnización de daños y perjuicios a favor del Contratista por la resolución injustificada del contrato, esto por el importe de S/30 000.00 soles.

<u>Posición del Demandante:</u>

50. Como se ha indicado en líneas anteriores, mi representada ha tenido que agenciarse de los mecanismos para dar inicio al cumplimiento de la prestación, teniendo que invertir en gastos de movilización y desmovilización del equipo a ser trasladado a la localidad de Camisea, capital del Distrito de Megantoni; empero, en ese decurso ha sobrevenido la comunicación defectuosa de la resolución del contrato, mediante correo electrónico.

51. Como podrá notar vuestro tribunal, la Entidad en primer término ha resuelto de manera injustificada e ilegal el contrato materializado en la ORDEN DE SERVICIO N°2610-2023 y tanto más, no han adoptado ninguna nuestra acción con relación a su conducta arbitraria pese que de nuestra parte hemos acudido al centro de conciliación culminando el procedimiento mediante ACTA DE CONCILIACION N°024-2023 de fecha 26ENE2024 (recaída en Exp.019-2023-VRAEMSOLU, sin acuerdo de las accionar. partes; y ello da cuenta que tienen conocimiento de lo ilegal de su accionar.

52. Dentro del referido marco el contratista, mi representada para hacer frente a todos los inconvenientes originados ha tenido que hacer desembolsos, para presentar diversos documentos, asesoramiento mediante profesionales por desconocimiento de los trámites administrativos conforme al recibo por honorarios adjunto y demás gastos que deben ser ponderados por su tribunal, **lo que estimamos ascienden al importe de S/. 30 000.00 soles.**

53. Asimismo, como ya se ha indicado líneas arriba, se ha convocado para el procedimiento conciliatorio de manera infructuosa en un distrito conciliatorio determinado por la competencia territorial; por lo cual he tenido que desplazarme conjuntamente con los profesionales asesores; sin embargo, la inercia y desidia de la parte demandada únicamente me

ha generado más gastos, que deben ser resarcidos por mandato del laudo.

54. En consecuencia, es procedente que se declare fundada nuestra pretensión de indemnización de daños y perjuicios en su modalidad de daño emergente; pues el incumplimiento de sus obligaciones de la entidad me ha forzado a realizar gastos por el importe de S/.30 000.00 soles.

Posición del Demandado

55. Al respecto, se advierte que el contratista no ha cumplido con su obligación contractual contenida en la Adjudicación Simplificada N°64-2023-/OEC, motivando ello la resolución del contrato, por lo que dicha pretensión de indemnización por daños y perjuicios pretendida por el contratista no tiene fundamento y acreditación.

56. Como manifestamos en el párrafo anterior, se tiene que mi respuesta no ha incurrido en ningún incumplimiento del contrato por ello, no corresponde que la entidad pague a favor de la contratista, algún monto por concepto de indemnización de daños y perjuicios, es más la misma contratista no ha sabe a cuánto asciende sus daños y perjuicios su pretensión no está debidamente cuantificada, muchos menos probada y justificada.

57. En ese orden de ideas, toda reclamación de daños y perjuicios, aun se funde en un derecho inobjetable a exigirlo, que requiere la prueba de su existencia. En ese entender, para declarar la responsabilidad no basta comprobar judicialmente la infracción de la obligación sino es preciso demostrar la existencia de los daños y perjuicios, cual el Contratista no ha cumplido con demostrar o probar, es mas no demuestra en como llego a cuantificar dicho monto. Al respecto de ello, el Artículo 1331 del Código Civil establece que:

> **"La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponden al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso".**

58. En el caso materia de análisis (demanda presentada por el Contratista) se advierte que, el Contratista NO HA DEMOSTRADO LA EXISTENCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS de manera objetiva y mucho menos demuestra la cuantificación objetiva, asimismo, es necesario precisar que el Contratista no ha informado al Árbitro que la entidad ha sido la realmente perjudicada, y no entendemos cual ha sido el daño o perjuicio que le ha acusado a la contratista.

59. Los daños y perjuicios no se presumen, deben ser acreditados y debe necesariamente tenerse en cuenta además de ello el concepto de daños y reparación pecuniaria debe probarse fehacientemente y establecerse

el vínculo casual, para ello hay que establecer lo siguiente:

> **La Antijuricidad**: en este caso la acción no jurídica con la que obra en este caso la entidad, al no realizar el supuesto pago, sabemos pues no existe tal antijuridicidad por cuanto la entidad ha actuado en base al contrato suscrito entre partes, y existe una controversia que debe ser resuelta en vía arbitral, por ello no hay un menoscabo patrimonial que perjudique al consorcio patrimonial que perjudique al consorcio supervisor.
>
> **El daño causado:** respecto a este punto no existe un daño causado al consorcio, toda vez que la entidad se está ciñendo a lo establecido en el Contrato suscrito, no existió modificación contractual, ni la solicitud de ella, que la entidad no cumpliera, por ello no puede existir daños que sean cualificados en detrimento del consorcio supervisor.
>
> **La relación de causalidad:** esta tercera condición para que se produzca la indemnización, al no haber antijuricidad, ni daño causado, menos aún se puede encausar estas conductas en un plano causal es decir que la conducta antijurídica sea y el daño causado en la supuesta falta de pago, traiga como consecuencia, el menoscabo patrimonial que sea consecuencia de lo anterior, no existe relación causal entre los hechos alegados que sustentan la indemnización que solicita el consorcio supervisor.

60. Entonces, está claro que el daño debe ser acreditado de forma indubitable, todo ello en relación a lo establecido en los artículos 1321, 1330 y 1331 del código civil, alegando que la carga de la prueba corresponde a quien firma los hechos de haber sido perjudicado, debe tenerse en cuenta más allá que no se encuentra acreditado los daños y perjuicios, la actuación de la entidad se encuentra enmarcada dentro de lo estipulado en el art 197 que a tenor establece que no hay responsabilidad…

En el ejercicio regular de un derecho

61. El Contratista al solicitar los Daños y Perjuicios debió analizar algunos presupuestos, el autor Felipe Osterling Parodi, en su libro *"La Indemnización de Daños y Perjuicios"* señala:

> *"Si el deudor no cumple su obligación cuando y como debiera, el acreedor tiene el derecho de obtener una indemnización por daños y perjuicios, es decir, una suma en dinero en dinero equivalente al provecho que hubiera obtenido del cumplimiento efectivo y exacto de la obligación, a título de indemnización por el perjuicio sufrido."*

62. Para que proceda la indemnización de daños y perjuicios se requiere la concurrencia de tres elementos.

    La inejecución de la obligación, que es el elemento objetivo.

    La imputabilidad del deudor, o sea el vínculo de causalidad entre el dolo y la culpa y el daño, que es el elemento subjetivo.

    El Daño, pues la responsabilidad del deudor no queda comprometida si no cuando la inejecución de la obligación ha causado un daño al acreedor.

63. Pues en el presente caso, las pretensiones del contratista sobre el pago de indemnización de daños y perjuicios, no procede porque no cumple con ninguno de los supuestos que generen los daños y perjuicios, debiendo tenerse en cuenta que en la responsabilidad contractual el daño deriva del incumplimiento de la obligación, no existiendo incumplimiento debido por parte de la entidad.

64. En ese entender, se tiene que, el incumplimiento contractual se ha dado por parte del Contratista, ello, al no haber cumplido con sus obligaciones contractuales motivos que resultan suficientes para que el Árbitro Único desestime dicha pretensión, siendo que la entidad ha actuado en merito a lo que dispone la Ley, u estando a los argumentos expuestos, solicitamos al Árbitro **DECLARAR INFUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS.**

<u>Postura del Tribunal Arbitral</u>

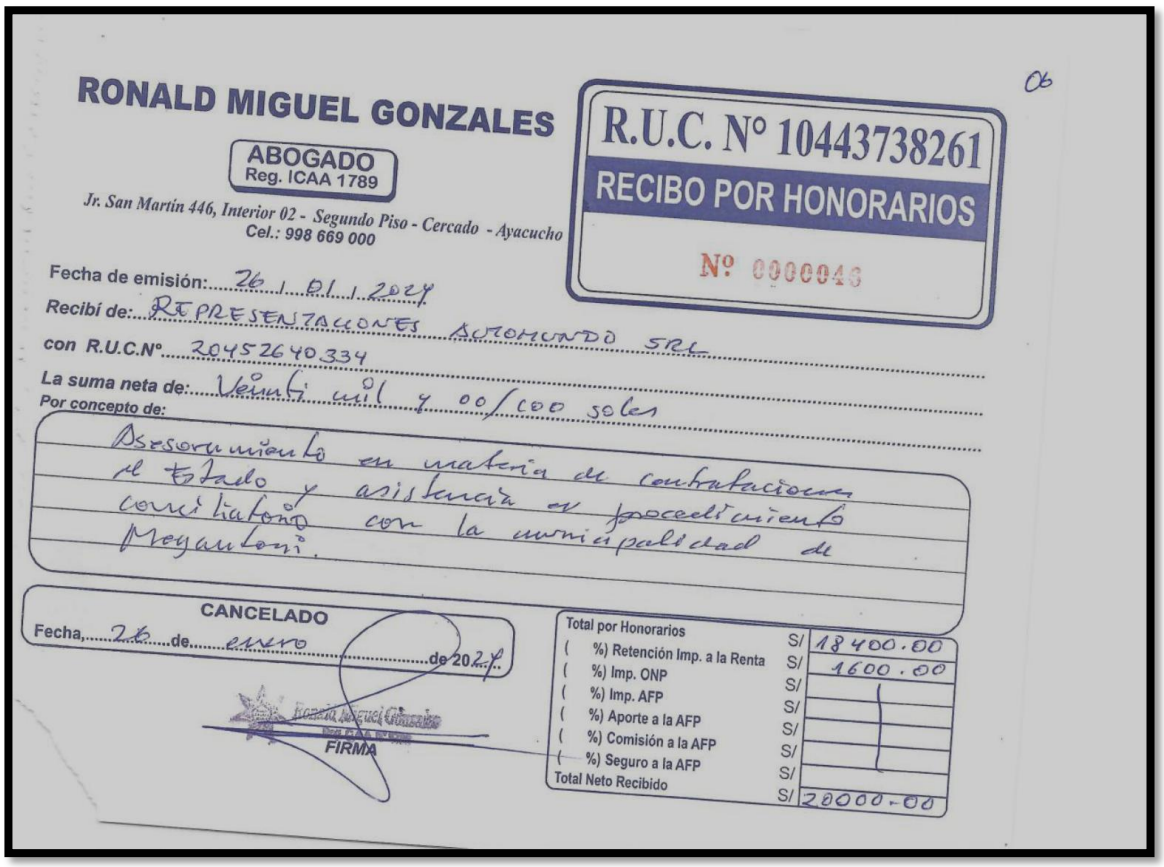
65. El Tribunal Arbitral Unipersonal estima pertinente precisar que la indemnización por daños y perjuicios debe contemplar los siguientes elementos:

    a. La antijuricidad, entendida como la conducta contraria a Ley o al ordenamiento jurídico.
    b. El factor de atribución, que es el título por el cual se asume responsabilidad.
    c. El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido
    d. El daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño a la persona).

66. Al respecto, en el desarrollo del presente proceso arbitral el Contratista señala en su escrito de demanda que estima que ha gastado un importe de S/30, 000.00 (Treinta mil con 00/100 soles) por los siguientes conceptos:
    - Haber presentado diversos documentos.
    - Asesoramiento mediante profesionales.
    - Desplazamiento de los profesionales asesores.

67. Ahora bien, este Tribunal Arbitral Unipersonal que, al declarar FUNDADA la primera pretensión, efectivamente se estaría presente el elemento de **antijuricidad**. Asimismo, **el factor de atribución** se manifiesta en el presente caso, toda vez que, el la Entidad ha realizado la resolución de vinculo contractual, pero no ha respetado el procedimiento establecido por el cuerpo normativo. Sumado a ello, **el nexo causal** en el presenta caso versa sobre la resolución del vinculo contractual y los efectos negativos de esta que afectaría al Contratista, teniendo una relación causa-efecto.

68. En esa misma línea, respecto al **daño** se tiene que el sustento documentario se limita al siguiente:



RONALD MIGUEL GONZALES
ABOGADO
Reg. ICAA 1789
Jr. San Martín 446, Interior 02 - Segundo Piso - Cercado - Ayacucho
Cel.: 998 669 000

R.U.C. Nº 10443738261
RECIBO POR HONORARIOS
Nº 0000046

Fecha de emisión: 26 / 01 / 2024
Recibí de: REPRESENTACIONES AUTOMUNDO SRL
con R.U.C.Nº 20452640334
La suma neta de: Veinti mil y 00/100 soles
Por concepto de:
Asesoramiento en materia de contrataciones el Estado y asistencia en procedimiento conciliatorio con la municipalidad de Moyantoni.

CANCELADO
Fecha, 26 de enero de 2024
FIRMA

Total por Honorarios	S/ 18400.00
(%) Retención Imp. a la Renta	S/ 1600.00
(%) Imp. ONP	S/
(%) Imp. AFP	S/
(%) Aporte a la AFP	S/
(%) Comisión a la AFP	S/
(%) Seguro a la AFP	S/
Total Neto Recibido	S/ 20000.00

69. Aunado a ello, la propia parte demandante en su literal F, del numeral 6.1. DOCUMENTOS de su escrito de Demanda Arbitral prescribe: *"Recibo por honorario del asesor,* ***que acredita los gastos incurridos."***

70. En ese contexto, se tiene que el documento en el cual el Contratista sustenta sus gastos incurridos es un Recibo por Honorarios de fecha 26 de enero del 2024 por el concepto: *"Asesoramiento en materia de Contrataciones del Estado y asistencia en procedimiento conciliatorio con la Municipalidad de Megatoni"* por un monto ascendente a S/20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles).

71. Sin embargo, este tribunal unipersonal no observa que se haya probado que existió un pago efectivo y real por el monto de recibo de honorarios del asesor, siendo que la emisión del recibo no es prueba suficiente que demuestre que existió el pago de este y/o que la obligación de pagar ello se mantiene vigente.

72. En ese sentido, para que sea procedente una orden de pago de una indemnización uno de los elementos esenciales es la prueba del daño real que se ha generado, lo cual a entender de este árbitro no se ha cumplido, motivo por el cual se declara **IMPROCEDENTE** Segunda Pretensión Principal de demanda formulada por el demandante, sin perjuicio de dejar a salvo su derecho de reclamar ello en la vía correspondiente.

IX.3. Tercera Pretensión Principal

Que, la Entidad sea condenada al pago de los costos, costas y todo gasto en general que irrogue el presente proceso arbitral.

Posición del Demandante:

73. Señor árbitro, como ha podido notar hasta este estadio procedimental, es manifiesto el desinterés de la Entidad demandada en someterse al proceso, lo que ocasionará que los gastos de la secretaria arbitral y del árbitro sean asumidos por mi parte, por tener legítimo interés, así como los gastos en asesoramiento permanente a través de un profesional; por lo que, el demandado debe ser condenado al pago a favor nuestro de los costos, costas y todo gasto en general que irrogue el presente proceso arbitral.

Posición del Demandado:

74. Ahora bien, respecto a esta pretensión, debemos tener en cuenta que quien inicio el presente proceso arbitral ha sido el contratista, y el Art 73 del D.L. N°1071, que norma el Arbitraje Textualmente establece, que la Asunción o distribución de costos, se tendrá en cuenta a lo que el Tribunal Arbitral establezca a efectos de impulsar o distribuir los costos del arbitraje en este orden de ideas podemos manifestar que el proceso arbitral encierra un costo que luego será trasladado a la parte vencida si la contienda se ha desarrollado en un procedimiento arbitral, el reparto de esos gastos se hará teniendo en cuenta-en primer orden- el acuerdo que las partes hayan asumido al respecto, pero si no se pactó nada se recurrirá a la vieja formula: "el que pierde paga".

75. El Decreto Legislativo N°1017, también afirma, en primer orden, el principio de libertad para determinar los costos procesales, pero se mantiene la formula del ¨vencimiento¨ si no hay pacto, y a la falta del mismo los costos del arbitraje serán a cargo de la parte vencida. Sin

embargo, el Tribunal Arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, esto siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso, por lo que en el presente caso la entidad en ningún momento ha incumplido sus obligaciones contractuales para el contratista, por lo que, en la presente pretensión formulada por el Contratista y deberá ser quien asuma dichos costos.

76. Siendo ello así, en cuento al pago de las costas y costos que demanda el Contratista, debemos referir que estos también deben ser desestimados, debido a que:

- El Contratista, inicio el proceso de arbitraje a sabiendas de su incumplimiento contractual respecto a los términos de referencia estipulados en el contrato, únicamente por factores atribuibles al Contratista.

77. Esta demás decir y conforme se ha detallado precedente, no siendo la entidad responsable por la inejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista la entidad no puede reconocer el pago de costas y costos generados en el presente proceso arbitral iniciado por el demandante, ya que la entidad ha actuado en merito a lo que dispone la Ley y estando a los argumentos expuestos, solicitamos al **Árbitro Único que tal pretensión sea DECLARADA INFUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS.**

<u>Postura del Tribunal Arbitral</u>

78. Al respecto, el articulo 70 del Decreto Legislativo Nro.1701, Ley de Arbitraje, aplicable al presente caso, prescribe:

*"**Artículo 70.- Costos.***
El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:

a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
b. Los honorarios y gastos del secretario.
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral."
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales."

79. En relación a las costas y costos, los artículos 56°, 69°, 70° y 73° del Decreto Legislativo N°1071, dispone que los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre los costos del arbitraje, **teniendo presente de ser el caso, lo pactado en el convenio**, y que, si el convenio no contiene pacto alguno, los árbitros se pronunciarán sobre su condena o exoneración teniendo en cuenta el resultado del mismo. Si no hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en

iguales proporciones.

80. En ese sentido, de lo desarrollado en el presente proceso arbitral no se aprecia un pronunciamiento y/o pacto de las partes respecto a la asignación de que parte cubrirá los gastos arbitrales.

81. Ahora bien, se tiene que tomar en cuenta que mediante la Decisión N°01 de fecha 22 de mayo de 2024 se abordo los gastos arbitrales, estableciendo lo siguiente:

HONORARIOS POR PRETENSIONES INDETERMINADAS			
MONTO DEL CONTRATO S/144,720.00			
CONCEPTO	MONTO	NRO DE PRETENSIONES INDETERMINADAS	TOTAL
HONORARIOS DE ÁRBITRO ÚNICO	4,341.60	X2	8.683.20
HONORARIOS POR GASTOS ADMIRATIVOS	2,894.40	X2	5,788.80

82. Entonces, derivado del resultado del presente proceso arbitral, en el sentido de que no todas las pretensiones del Contratista han sido declaradas amparadas en su totalidad, y de lo anteriormente citado, se puede desprender que cada parte debe afrontar el 50% de los montos previamente señalados. En ese contexto, se debe tener en consideración que el Contratista ha realizado pagos en forma de subrogación, por lo tanto, la Entidad debe reintegrar al contratista bajo el siguiente tenor:

- Honorarios del Árbitro Único: S/4,341.60 (Cuatro mil trescientos cuarenta y uno con 60/100 soles) neto más impuesto de Ley para cada arbitro.
- Honorarios por gastos Administrativos: S/5,788.80 (Cinco mil setecientos ochenta y ocho con 80/100 soles).

83. Asimismo, cada parte deberá asumir los costos de defensa en los cuales ha incurrido.

84. Por ese sustento, el Tribunal Arbitral considera que la Tercera Pretensión Principal de demanda formulada por el Contratista debe ser declarada **FUNDADA EN PARTE.**

X DECISIONES

85. El tribunal arbitral unipersonal de manera previa a decidir la controversia sometida a este proceso arbitraje, declara que ha realizado el análisis de las pretensiones ventiladas en el presente arbitraje, en función a la valoración de todos los medios probatorios admitidos y actuados por las partes procesales.

86. El tribunal arbitral deja constancia que ha analizado los argumentos expuestos y ha examinado todas las pruebas presentadas de acuerdo a las

reglas de la sana crítica y al principio de la libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje, y que el sentido de su decisión es el resultado de este análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas y algunos de los argumentos esgrimidos no hayan sido expresamente citados.

87. De igual manera, el tribunal arbitral deja constancia que el presente laudo cumple con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Arbitraje que señala que todo laudo debe ser motivado.

88. De igual forma en líneas anteriores, el Tribunal Arbitral Unipersonal, toma consideración la predisposición de la parte demandante para acudir a la vía arbitral, lo que denota buena fe y animo pro-mecanismos alternativos de resolución de conflictos - MARCS, lo que es una buena práctica, además de fomentar la cultura de paz.

89. Siendo así, el Tribunal Arbitral Unipersonal ha realizado el análisis detenido de cada uno de los puntos controvertidos del presente proceso arbitral, colmando los alcances de la controversia, en uso efectivo de los medios probatorios y los argumentos esbozados por las partes interés alguno respecto de la materia controvertida. Por lo cual, nos ratificamos en señalar que el presente arbitraje se ha desarrollado en el caudal de la transparencia y bajo el manto de la neutralidad.

Por tales consideraciones, este Tribunal Arbitral Unipersonal, en pleno uso de sus facultades conferidas **RESUELVE**:

PRIMERO	:	**DECLARAR FUNDADA** la Primera Pretensión Principal de demanda. En consecuencia, se declara sin efecto la Resolución Directoral de la Oficina General de Administración N°1100-2023-OGA de fecha 21 de setiembre del 2023, por haber trasgredido el procedimiento de resolución de vinculo contractual contemplada en la normativa.
SEGUNDO	:	**DECLARAR IMPROCEDENTE** la Segunda Pretensión Principal de la demanda**.**
TERCERO	:	**DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la Tercera Pretensión Principal de demanda. Consecuentemente, el Tribunal Arbitral Unipersonal DECLARA que cada parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en iguales proporciones. Por lo tanto, la Entidad debe reintegrar al Contratista el monto ascendente a S/4,341.60 (Cuatro mil trescientos cuarenta y uno con 60/100 soles) neto más impuesto de Ley por concepto de los honorarios del Árbitro Único y por el concepto de Honorarios por

gastos administrativo el monto de S/5,788.80 (Cinco mil setecientos ochenta y ocho con 80/100 soles). Cabe precisar que cada parte deberá asumir los costos de defensa en los cuales ha incurrido

LUIS PUGLIANINI GUERRA
Arbitro Único